

1015445-38.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Proteção de dados pessoais (LGPD)

Magistrado: Natália Garcia Penteado Soares Monti

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... que ocorresse clonagem, furto, roubo ou extravio do cartão de crédito, e mesmo que este fato não seja comunicado desde logo à operadora, que nenhuma outra pessoa consiga utilizá-lo.

Até mesmo os "chips" que passaram a integrar os cartões de crédito, e que são aclamados pelas operadoras como sendo invioláveis e protegidos contra qualquer tipo de fraude, diante da nossa experiência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua São Francisco, 242, Santos-SP - cep 11013-202

SENTENÇA

Processo nº:

1015445-38.2022.8.26.0562

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Proteção de dados pessoais (LGPD)

Requerente:

Douglas Ramos Marçal

Requerido:

Nu Pagamentos S.a. (nubank)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Garcia Penteado Soares Monti

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente em parte.

Procede no que se refere à declaração de inexigibilidade do débito impugnado na inicial (R\$ 1.063,33), bem como à restituição da quantia de R\$ 768,12.

A hipótese é de inversão do ônus da prova nos termos do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Isto porque, não bastasse a evidente hipossuficiência da parte autora na relação, uma vez que não há como se exigir dela a produção de prova sobre fato negativo, há extrema verossimilhança nas alegações iniciais.

Com efeito, tão logo tomou conhecimento das despesas não reconhecidas, tomou todas as providências que dele se poderia exigir, seja ao entrar em contato com a ré, seja ao preencher e enviar o formulário de contestação das referidas despesas. Desta feita, caberia à ré demonstrar que foi o autor quem, de fato, realizou as compras impugnadas, o que, contudo, não ocorreu.

A requerida, no entanto, em contestação apenas alegou que o valor cobrado de fato são devidos, mas que teria reconhecido a inexigibilidade dos débitos e efetuado parcial estorno.

Todavia, cabia a ré diante de tal alegação comprovar eventual uso do cartão por

parte da autora, a fim de justificar as cobranças subsequentes.

É claro que ao consumidor cabe o dever de guarda do cartão, no entanto, ninguém está livre de tê-lo clonado, roubado, furtado ou extraviado.

Todavia, compete à administradora do cartão oferecer serviços eficientes, seguros e confiáveis, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, inserindo-se em sua responsabilidade os riscos decorrentes de sua atividade.

Neste contexto, deveria oferecer aos seus consumidores um cartão que somente pudesse ser utilizado por seu titular.

No entanto, não é esta a realidade que se observa hodiernamente, onde quadrilhas especializadas se valem da pouca ou nenhuma segurança oferecida pelas operadoras de cartões de crédito para realizar as mais diversas formas de estelionato.

Insisto: caberia à operadora zelar para que, ainda que ocorresse clonagem, furto, roubo ou extravio do cartão de crédito, e mesmo que este fato não seja comunicado desde logo à operadora, que nenhuma outra pessoa consiga utilizá-lo.

Até mesmo os "chips" que passaram a integrar os cartões de crédito, e que são aclamados pelas operadoras como sendo invioláveis e protegidos contra qualquer tipo de fraude, diante da nossa experiência nesta seara, já se encontram obsoletos, pois como já mencionado, aparentemente os meliantes sempre estão à frente dos fornecedores.

E diante desta realidade, as administradoras preferem simplesmente se eximir de qualquer responsabilidade, inserindo cláusulas abusivas em seus contratos, alegando que não foram comunicadas, e assim por diante.

Ademais, ao contrário do que sustenta a ré, não há que se falar em isenção de responsabilidade, na medida em que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se escusar a ré, imputando o fato a eventual dolo ou desídia do requerente, pois cabia-lhe prestar o serviço de forma segura e eficaz, a fim de evitar dissabores a terceiros de boa-fé, como é o caso do autor.

Assim, uma vez demonstrado que não foi o autor quem deu causa ao débito, é evidente que este deverá ser declarado inexigível.

Saliento que devido ao parcial estorno efetuado pela ré, é cabível apenas a restituição da quantia de R\$ 768,12.

A mesma sorte, contudo, não socorre a parte autora no que se refere à pretensão relativa à indenização por danos morais.

Razão assiste a ré quando sustenta que não há o que se falar na ocorrência de danos morais indenizáveis na hipótese.

Com efeito, o sofrimento passível de indenização deve ser aquele imprevisível, intenso, maior do que as naturais conseqüências de cobranças indevidas, na medida em que estas constituem-se mero aborrecimento, cujo risco é ínsito à vida em sociedade.

Somente quando a ofensa atinge um sofrimento ou nível acima do que decorre da própria vida em sociedade, pode-se falar em dano moral e indenização dele decorrente. Não foi o que ocorreu no caso dos autos.

O fato de ter sido o autor cobrada em valor indevido, em que pese se constitua um erro, por si só não enseja qualquer dano moral indenizável.

Isto porque do incidente referido não decorreu nenhuma situação constrangedora para o autor, ou consequência outra que não a própria necessidade de vir a Juízo reparar o quanto ocorrido.

Diante do exposto, portanto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido a restituir ao autor a quantia de R\$ 768,12 (setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos), a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, estes devidos a partir da data da citação.

Sem condenação no pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios diante da gratuidade do procedimento em primeira instância, nos termos do que determina o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de recurso, cujo prazo para interposição é de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente (artigo 42, caput da Lei 9.099/95), o preparo recursal

corresponderá a: a) R\$ 359,56, a ser recolhido em guia DARE, código 230-6; b) R\$ 29,70, referentes às despesas postais, a ser recolhido em guia FEDTJ, código 438-3, c) R\$ 71,31, referentes à remuneração do conciliador/mediador, mediante depósito judicial sob o nº 0002438-64.2020.8.26.0562 (PROCESSO ADMCEJUSC – PARECER n. 530/19-J), sendo que a respectiva guia deverá ser expedida através do Portal de Custas do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, CABENDO AO DEPOSITANTE INFORMAR NO CAMPO “OBSERVAÇÃO” O NÚMERO DO PROCESSO ORIGINAL, qual seja 1015445-38.2022.8.26.0562. Todas as verbas relativas ao preparo recursal deverão ser recolhidas em até 48 horas após a interposição do recurso, salvo eventual hipótese de concessão ao recorrente dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Servirá a presente, assinada digitalmente, como mandado.

P.R.I.C.

Santos, 28 de novembro de 2022.

NATÁLIA GARCIA PENTEADO SOARES MONTI
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA